附件

巴马瑶族自治县
巴马镇“8·1”溺水事故调查报告

2022年8月1日17时许，在广西巴马惟仁旅游开发有限公司经营的惟仁山泉水世界游泳池发生一起溺水事故，事故造成1人抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故调查报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2022年8月5日，巴马瑶族自治县人民政府成立了由巴马瑶族自治县应急管理局、公安局、司法局、卫生健康局、人力资源和社会保障局、总工会、巴马镇派出所等单位人员组成的巴马瑶族自治县巴马镇“8·1”溺水事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作，事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因，分清了事故责任，提出了对事故单位及有关责任人的处理建议，并提出了事故防范措施。

一、事故发生经过和善后处置情况

（一）事故发生经过

2022年8月1日14时许，覃[redacted]带其小孩和侄子覃[redacted]到巴马镇惟仁山泉水世界游泳，期间覃[redacted]因照顾自己小孩，对覃[redacted]没有全程监管，覃[redacted]曾尝试进入深水区，事先都被惟仁山泉水世界的工作人员劝阻。17时许，救生员黄[redacted]因长时间上

岗眼睛不适需要滴药水，让工作人员黄[redacted]为其顶岗，随后，覃[redacted]再次跑到深水区游泳，但因其不会游泳，跳下后在游泳池内挣扎，黄[redacted]看到后以为覃[redacted]在玩耍划水刀，附近一位泳客看到覃[redacted]的状态异常后提醒工作人员，黄[redacted]意识到覃[redacted]已发生溺水，随后该泳客与黄[redacted]一起将覃[redacted]拉上泳池岸边，拉上岸后，惟仁山泉水世界的救生员马上对覃[redacted]进行抢救，并拨打120急救电话。120到后将覃[redacted]送往巴马瑶族自治县人民医院救治，期间，家属曾要求将覃[redacted]转百色市治疗，经百色市人民医院出诊医生评估后，因其病情危重，无法转运。2022年8月2日00时50分，因覃[redacted]病情持续恶化，经巴马瑶族自治县人民医院抢救无效死亡。

（二）善后处置情况

目前，事故善后和赔偿协商工作已经处理完结，事故双方已达成赔偿协议，赔偿金额为60万元，死者遗体已安葬。

二、事故相关情况

（一）事故发生单位情况

发生事故的单位是广西巴马惟仁旅游开发有限公司，住所地巴马瑶族自治县巴马镇[redacted]，持有营业执照，统一社会信用代码：9[redacted]企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：黄[redacted]成立日期：2009年06月11日，营业期限：长期，经营范围：旅游投资开发；农副产品开发及销售（不含粮食收购）；五金、百货批发及零售；游泳场娱乐服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司持有高危险性体育项目经营许可证，编号4512[redacted]2，经营场所地址：巴马瑶族自治县巴马镇城东东面二级公路旁（惟仁旅游开发有限公司游泳池），经营场所负责

人：罗 许可项目（范围）：游泳，社会体育指导人员数量：2人，救助人员数量：8人，许可证有效期限：2022年6月20日起至2027年6月19日。

（二）事故关联主要人员基本情况

1.黄 男，55岁，经事故调查工作人员在“国家企业信用信息公示系统”调阅广西巴马惟仁旅游开发有限公司的《企业信用信息公示报告》证实，黄 广西巴马惟仁旅游开发有限公司法定代表人。黄 负责广西巴马惟仁旅游开发有限公司的全面管理工作，是广西巴马惟仁旅游开发有限公司的主要负责人。

2.罗 女，45岁，负责管理惟仁山泉水世界，是惟仁山泉水世界经营场所负责人。

3.黄 男，25岁，为广西巴马惟仁旅游开发有限公司聘请的工作人员，未取得游泳救生员资格证。

4.黄 ，男，26岁，为广西巴马惟仁旅游开发有限公司聘请的救生员，取得相关主管部门核发的游泳救生员资格证。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本起事故共造成1人死亡，死者覃 男，壮族，13岁，广西巴马瑶族自治县巴马镇 人，在事故发生后经抢救无效死亡。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约为63万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

死者覃 安全意识薄弱，在没有监护人监护的情况下，擅

自到游泳池深水区进行游泳，对游泳危险因素预见不足；监护人覃[redacted]监护不到位，在未能保证覃[redacted]安全的情况下任由其自行下水游泳，未能及时发现覃[redacted]的溺水危险行为，造成事故发生。

（二）间接原因

1. 广西巴马惟仁旅游开发有限公司没有认真实施事故防范措施，任由未取得救生员资格证的人员顶岗[1]，对游泳现场安全管理不到位，在已经劝阻情况下，未能采取进一步措施制止不符合进入深水区的未成年泳客进入深水区，顶岗救生员未能及时发现泳客溺水危险行为[2]。

2. 巴马瑶族自治县文化广电体育和旅游局在日常检查过程中不够细致，未能及时发现广西巴马惟仁旅游开发有限公司经营的惟仁山泉水世界在安全管理方面存在的漏洞。

（三）事故性质

经调查原因分析，本起事故属一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1. 覃[redacted]，安全意识薄弱，在没有监护人监护的情况下，擅自下游泳池深水区进行游泳，对游泳危险因素预见不足，溺水自救能力差；监护人覃[redacted]监护不到位，由覃[redacted]自行下水游泳，未能及时发现覃[redacted]的溺水危险行为。其两人对事故发生负有责

[1] 《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十四条："经营者应当保证经营期间具有不低于规定数量的社会体育指导人员和救助人员。社会体育指导人员和救助人员应当持证上岗，并佩戴能标明其身份的醒目标识。"

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四条："生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。
平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。"

任，鉴于覃[redacted]已在事故中死亡，免予追究其两人责任。

2. 黄[redacted]是广西巴马惟仁旅游开发有限公司聘请的工作人员，未取得游泳救生员资格证的情况下顶岗救生员，对泳客溺水危险行为未能及时发现，对事故发生负有责任，建议由广西惟仁旅游投资开发有限公司按规定调整岗位或予以辞退[3]。

3. 罗[redacted]，是广西巴马惟仁旅游开发有限公司的游泳池负责人，对游泳现场安全管理不到位，对事故发生负有责任，建议由广西惟仁旅游投资开发有限公司按公司规定予以处理。

4. 黄[redacted]，是广西巴马惟仁旅游开发有限公司的法定代表人，是公司安全生产第一责任人[4]；未能认真督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，存在安全生产违法行为[5]。建议由巴马瑶族自治县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对其实施行政处罚[6]。

广西巴马惟仁旅游开发有限公司没有认真落实安全生产主

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。"

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五条："生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。"

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。"

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条："生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。"

体责任，任由未取得游泳救生员资格证的工作人员顶岗救生员，违反《经营高危险性体育项目许可管理办法》（国家体育总局令第17号）第二十四条规定；对游泳现场安全管理不到位，对泳客发生溺水危险行为未能及时发现，对事故发生负有重要责任，存在安全生产违法行为。建议由巴马瑶族自治县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对其实施行政处罚[7]。

（三）其他建议

1. 巴马瑶族自治县文化广电体育和旅游局在日常检查过程中不够细致，未能及时发现广西巴马惟仁旅游开发有限公司经营的惟仁山泉水世界在安全管理方面存在的漏洞，建议责令巴马瑶族自治县文化广电体育和旅游局向巴马瑶族自治县人民政府作出深刻的书面检查。

2. 巴马镇人民政府及相关监管人员认真履行安全生产管理职责，制定了安全生产排查治理和防溺水工作方案，及时召开了安全生产事故防范和防溺水工作会议，扎实开展安全生产大检查和防溺水宣传。巴马镇人民政府及其相关监管人员按属地管理职责开展了安全生产监管和防溺水工作，基本履职到位，与事故发生没有直接关联。

3. 巴马瑶族自治县第一小学及相关教师认真履行防溺水宣

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。
发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。"

传教育工作职责，与学生及监护人签订《预防未成年人溺水学生承诺书》和《预防未成年人溺水法定监护责任承诺书》，经常性开展防溺水工作宣传教育，发放《巴马一小疫情防控、防溺水安全工作告家长书》和《致学生家长的一封信》。巴马瑶族自治县第一小学及相关教师认真开展了防溺水宣传教育工作，基本履职到位，与事故发生没有直接关联。

六、事故防范和整改措施

为进一步细化工作措施，切实落实企业安全生产主体责任和相关部门监管责任，有效防范类似事故再次发生，现提出如下防范和整改措施：

（一）广西巴马惟仁旅游开发有限公司要认真吸取事故教训，举一反三，要认真落实企业安全生产主体责任；主要负责人要严格按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，依法履行安全生产职责；要加强安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉并严格执行相关的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝安排无上岗资格人员上岗；要按照《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》（GB19079.1-2013）的要求经营高危险性体育项目，加强对体育项目场所的安全隐患排查治理，及时发现并消除事故隐患，防止类似事故的发生。

（二）巴马瑶族自治县文化广电体育和旅游局要认真履行职责，加大日常检查巡查力度，督促本行业领域企业认真遵守法律法规规章和国家标准或行业标准的规定，强化监管，严格执法，确保安全。要深刻吸取教训，举一反三，将此起事故情况通报辖区内各高危险性体育项目经营单位，要求进行警示教育，自查自

纠。要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真细致开展对行业企业的安全生产隐患排查整治工作，切实将安全生产工作落到实处。严厉打击非法违法行为，落实游泳场所各项安全防范措施，避免游泳场所安全事故发生。

（三）巴马镇人民政府要按照“属地管理”原则，严格履行安全监管职责，加强对辖区游泳项目经营单位的安全生产监督检查，确保辖区生产安全，要拓展宣传渠道，采取多种形式，加大安全生产和防溺水宣传，强化警示教育，提高全民安全意识和自救互救能力。

（四）教育部门要加大对各中小学校安全教育督促，各中小学校要继续强化防溺水宣传教育，经常性开设安全教育课堂，提高中小学生安全防范和自我保护意识，要加强与学生家长的日常联系，督促监护人履行监护义务。

巴马瑶族自治县巴马镇“8·1”溺水事故调查组

2022年9月27日